

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6649/2537

บริษัท จรุงกรู๊ปส์ จำกัด
บริษัท ประกันภัย ไทย วิวัฒน์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4 เดิม วรรคสาม, มาตรา 882 วรรคหนึ่ง, มาตรา 868

บริษัท ฟ. ได้ส่งสินค้าให้โจทก์ทางทะเล โดยโจทก์เอาประกันภัยสินค้าดังกล่าวไว้แก่จำเลย การประกันภัยดังกล่าวเป็นสัญญาประกันภัยทะเลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 868 ซึ่งจะต้องบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายทะเลแต่ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายทะเลเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยทะเล ทั้งไม่มีจารีตประเพณีเกี่ยวกับสัญญาเช่นนั้น เรื่องอายุความฟ้องเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยในคดีนี้จึงต้องนำไปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 882 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นบทบัญญัติในบรรพ 3 ลักษณะ 20 หมวด 2 ว่าด้วยการประกันวินาศภัย อันเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับคดีตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 4 วรรคสาม (เดิม)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เอาประกันภัยกระดาษกล่องสีขาว ที่สั่งซื้อจากบริษัทฟ. ออร์เรสต์ โพรดักส์ เอ บี จำกัด ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ประเทศสวีเดนจำนวน 379 ม้วน น้ำหนัก 200 ตัน มูลค่ารวมค่าขนส่งเป็นเงิน 92,630.88 เหรียญสหรัฐ ไว้แก่จำเลยในวงเงินประกันภัย 105,600 เหรียญสหรัฐ เป็นการประกันภัยความเสียหายที่อาจ

จะเกิดขึ้นแก้อินค้ำของโจทก์ในระหว่างการขนส่งจากคลังสินค้าของผู้ขายจนถึงคลังสินค้าของโจทก์ในประเทศไทย ซึ่งยินยอมให้เปลี่ยนประเภทและพาหนะที่ขนส่งได้กับเป็นกรรมธรรม์ประกันภัยประเภทคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยทุกชนิด ต่อมาบริษัทฟอร์เรสต์ โปรดักส์ เอ บี จำกัด ได้ส่งสินค้าดังกล่าวมาถึงคลังสินค้าของโจทก์เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2529 ปรากฏว่าสินค้าได้รับความเสียหายเป็นเงิน 4,890.99 บาท โจทก์ทวงถามแล้วแต่จำเลยไม่ชำระ ขอให้จำเลยชดใช้ต้นทุนเงิน 8,890.99 บาท ดอกเบี้ย 1,833.81 บาท รวมเป็นเงิน 10,724.80 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นทุนเงิน 8,890.99 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความเพราะสินค้าของโจทก์เสียหายเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2529 แต่โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2531 เป็นเวลาเกิน 2 ปีบริษัทฟอร์เรสต์ โปรดักส์ เอ บี จำกัด ไม่ได้ส่งสินค้าที่โจทก์เอาประกันภัยไว้แก่จำเลยมาให้โจทก์ หากมีการส่งสินค้ามาจริงสินค้าที่ส่งมาก็ไม่ใช่สินค้าที่จำเลยรับประกันภัยไว้ สินค้าของโจทก์ไม่ได้รับความเสียหายในระหว่างขนส่ง แต่เกิดความเสียหายภายหลังจากที่โจทก์ได้รับสินค้านี้ไว้แล้ว จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบสินค้าของโจทก์จะเสียหาย โจทก์ก็เรียกร้องจากจำเลยไม่ได้เพราะโจทก์ทำผิดเงื่อนไขของกรรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล เป็นเหตุให้กรรมธรรม์ประกันภัยไม่คุ้มครองความเสียหายของสินค้าขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประเด็นในชั้นฎีกาตามฎีกาของโจทก์มีว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ โจทก์ฎีกาว่า คดีนี้เป็นการประกันภัยทางทะเลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 868 ซึ่งบัญญัติให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายทะเล แต่ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติกฎหมายทะเลใช้บังคับ ต้องนำบทบัญญัติว่าด้วยการประกันวินาศภัยซึ่งเป็นบทกฎหมายใกล้เคียงมาปรับคดีอายุความฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจึงต้องนำอายุความทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 มาปรับคดี ศาลฎีกาเห็นว่าบริษัทฟอร์เรสต์โปรดักส์ เอ บี จำกัด ได้ส่งสินค้าให้โจทก์ทางทะเล โดยโจทก์เอาประกันภัยสินค้านี้ดังกล่าวไว้แก่จำเลยตามกฎหมายประกันภัยสินค้านี้ทางทะเลและคำแปลเอกสารหมาย จ.1การประกันภัยดังกล่าวเป็นสัญญาประกันภัยทะเลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 868 ซึ่งจะต้องบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายทะเล แต่ปัจจุบันประเทศไทย ยังไม่มีกฎหมายทะเลเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยทะเล ทั้งไม่มีจารีตประเพณีเกี่ยวกับสัญญา เช่นว่านั้น เรื่องอายุความฟ้องเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยในคดีนี้จึงต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นบทบัญญัติในบรรพ 3 ลักษณะ 20 หมวด 2 ว่าด้วยการประกันวินาศภัยอันเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับคดีตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 วรรคสาม (เดิม)และโดยที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า "ในการเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดสองปีนับแต่วันวินาศภัย" คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าวินาศภัยเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ 25 มกราคม 2529 เพราะโจทก์รับสินค้าเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2529 ก็ปรากฏความเสียหายของสินค้าแล้ว โจทก์ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของสินค้าเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2531 พ้นกำหนด 2 ปี นับแต่วันวินาศภัย คดีของโจทก์จึงขาดอายุความ

พิพากษายืน

(สวรรณค์ ศักดารักษ์-นิเวศน์ คำผอง-ปราโมทย์ ชพานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>